

जग्गा_प्राप्त_ऐन_२०३४

English title: Land Acquisition Act, 1977

जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३४ । ०५ । २२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४८ । ०९ । ०८ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । १० । ०७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०३४ सालको ऐन नं. ६ । जग्गा प्राप्त सिम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र समेतल्लै यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४" रहेको छ । (२) यस ऐनको वसितार नेपाल भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "जग्गा" भन्नाले कसैको हकभोगमा रहेको जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको पर्खाल, घर, रुख समेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा स्थायी रूपले जडान भएको जुनसुकै वस्तुलाई समेत जनाउँछ । (ख) "सार्वजनिक काम" भन्नाले सर्वसाधारण जनताको हति, लाभ वा उपयोगको लागि हुने काम वा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुने काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको कामलाई समेत जनाउँछ :- । (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना, । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजना । (ग) "स्थानीय अधिकारी" भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सम्झनुपर्छ । त्यसरी कुनै अधिकृत नतोकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनुपर्छ । (घ) "सरोकारवाला व्यक्ती" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गरे बापत दिने क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा हक पुग्ने व्यक्ती सम्झनुपर्छ । (ङ) "संस्था" भन्नाले प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना वा गठन भएको कम्पनी, विकास समिति र संस्थान सम्झनुपर्छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ड१) स्थानीय तह भन्नाले गाँउपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्छ । ३. सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार: नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको नमितित कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजमिको मुआब्जा दनि गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

३क. प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदनु पर्ने: प्रदेश वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजनाको लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजमिको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराइ दनि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गराइ दनि गरी नरिणय गर्न सक्नेछ । ४. संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराइ दनि सक्ने: (१) कुनै संस्थाले यस ऐन बमोजमिको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी देहायको कामको लागि कुनै जग्गा प्राप्त गराइदनि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दनि गरी नरिणय गर्न सक्नेछ :- । (क) संस्थाको कर्मचारी, मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा नजिह्रूको सुख सुवधिको अरू बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हति हुने कुनै काम, । (ख) नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसित सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदामघरको निर्माण गर्न । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थासँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदाम घर निर्माण गर्न यस ऐन बमोजमिको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराइ दनि त्यस्तो संस्थाले प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त गराइ दनि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यसरी अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दनि गरी नरिणय गर्न सक्नेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा (१क) बमोजमि जग्गा प्राप्त गराइ दनि अनुरोध गर्ने संस्थाले देहायका वषियहरू मजजुरीको लिखित नगर्नुनजेल यस ऐन बमोजमि जग्गा प्राप्त गर्ने कारबाही चलाइने छैन :- । (क) जग्गा प्राप्त गर्दा लागेको वा लाग्ने भएको खर्च नेपाल सरकारलाई दनि, । (ख) मजदुर वा कालगिदहू बस्ने घर वा नजिह्रूको सुख सुवधिको कुनै कामको नमितित बनाउने भए कहलिसम्म र के कस्तो बनी तयार हुने

हो र कतअवधसिमम कायम राखनि हो, । (ग) अरू कुनै बनाउने कामको नमित्त भए सो कहलैसम्म बनी तयार हुने हो र कसरी उपयोग गर्न पाउने हो । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (३) उपदफा (१) वा (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो संस्थाले आफ्नो परियोजना सञ्चालन गर्न खेती गर्नु पर्ने रहेछ भने अनुसन्धानको लागि प्रयोगात्मक खेतीको नमित्त बाहेक अन्य खेतीको नमित्त ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराइ दनि छैन ।

५. जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको नरिणय र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी: नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (१) दफा ३, ३क. वा ४ को प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले नरिणय गरेपछि जुन कार्यालयको नमित्त जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कार्यालयको कम्तीमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणी वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी वा राजपत्राङ्कति वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी नभएमा कार्यालय प्रमुखले र कुनै परियोजनाको लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाको नमित्त जग्गा प्राप्त गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक कारबाही गर्न नमित्त संस्थाकै कर्मचारीको मनोनयन होस् भनिसम्बन्धति संस्थाबाट अनुरोध भएमा संस्थाले तोकेको कम्तीमा अधिकृत स्तरको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो प्रारम्भिक कारबाही चलाउन पाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति मन्त्रालयले आदेश दनि सक्नेछ । ६. जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही: (१) दफा ५ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको नमित्त देहायका कार्यालय वा स्थानमा एक एक प्रति सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ :- । (क) सम्बन्धति जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आवागमन हुने स्थान, । (ख) सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय, । (ग) घर र त्यसले चर्चेको कुनै कम्पाउण्डसमेत प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो घर दैला वा कम्पाउण्डको पर्खाल । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना जारी भएको तीन दिनपछि कारबाही चलाउने अधिकारीले देहायको कुनै काम कारबाही गर्नको नमित्त आफूले चाहेको सडकखामा कर्मचारी वा कामदार लई सम्बन्धति जग्गा वा घर कम्पाउण्ड भित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ :- । (क) त्यस्तो जग्गाको नाप नक्सा लनि वा सर्भे गर्ने, । (ख) त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्न उपयुक्त छ छैन यकनि गर्नको लागि माटो, ढुङ्गा आदिको नमूना सङ्कलन गर्ने, खाडल खन्ने वा बोरडिग गर्ने, । (ग) प्राप्त गर्न उपयुक्त ठहरिएको जत जग्गा छुट्याउन साँध, कलिला खडा गर्न वा अरू कुनै प्रकारले नशाना लगाउने, । (घ) खण्ड (क) वा (ख) सम्बन्धी कुनै काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने कुनै उपकरण जडान गर्ने वा खडा गर्ने । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) समयको कुनै काम कारबाही गर्दा त्यस्तो जग्गामा लगाइएको कुनै बाली वा रुख काट्न वा उखेलनु परेमा वा कुनै छेक्बार वा पर्खाल हटाउनु वा भत्काउनु परेमा प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीको आदेश प्राप्त गरी कुनै व्यक्तिले सो काम गर्न सक्नेछ र त्यस्तो काम गर्दा भरसक सरोकारवाला व्यक्तिको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ ।

७. नोकसानी बापत क्षतिपूर्ति दिने: (१) दफा ६ बमोजिम बाली, रुख, पर्खाल आदि काटेको वा भत्काए बापतको नोकसानीको लागि माटो, ढुङ्गा, झकिडा, खाडल खन्दा वा बोरडिग गर्दा नोकसानी भएमा सो बापत क्षतिपूर्ति दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले निर्धारण गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको कुराको जानकारी प्राप्त गरेको मतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नरिणय अन्तमि हुनेछ । ८. प्रारम्भिक कारबाहीको ठहर सम्बन्धी प्रतविदन पठाउनु पर्ने: (१) प्रारम्भिक कारबाही चलाएको मतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले सो कारबाही पुरा गरी प्राप्त गर्न उपयुक्त देखिएको जग्गा यकनि गरी सो सम्बन्धी अन्य आवश्यक विवरण सहितको प्रतविदन यथाशीघ्र स्थानीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतविदन पठाउँदा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम निर्धारित क्षतिपूर्तिको रकम र नोकसानीको सम्पूर्ण विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ९. जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको सूचना : (१) दफा ८ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतविदन प्राप्त भएपछि प्राप्त गरिने जग्गाको सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खोली स्थानीय अधिकारीले सूचना जारी गर्नेछ :- । (क) कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो, । (ख) जग्गा मात्र प्राप्त गर्ने हो वा त्यसमा रहेको घर पर्खाल आदिसमेत प्राप्त गर्ने हो, । (ग) जग्गा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र त्यसको वडा नम्बर, । (घ) नापी भइसकेको ठाउँमा भए कतिता नम्बर, । (ङ) नापी भइनसकेको जग्गा भए जग्गा चर्निहाउन सहायक हुने आवश्यक विवरणहरू र जग्गाको चार कलिला, । (च) जग्गाको क्षेत्रफल वा माटो मुरी, । (छ) अन्य आवश्यक विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनाको एक-एक प्रति देहाएको कार्यालय वा स्थानमा टाँसनु पर्नेछ :- । (क) जुन परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सो परियोजनाको स्थानीय कार्यालय, । (ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, । (ग) सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय, । (घ) भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डा, । (ङ) सम्बन्धति जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आवागमन हुने स्थान, । (च) स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा अन्य कुनै स्थान । (३) उपदफा (१) बमोजिमको

सूचना प्रकाशति गर्दा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले जानकारी पाउन नसक्ने कुरामा स्थानीय अधिकारी वशिवस्त भई त्यस्तो सरोकारवाला व्यक्तिलाई व्यक्तित्वगत तवरले सूचना पठाउन उपयुक्त र सम्भव देखेमा त्यस्तो सरोकारवाला व्यक्तिको हकमा व्यक्तित्वगत तवरले सूचना पनदिन सक्नेछ र त्यसरी सूचना दिलाई मुआब्जा निर्धारण भई सकेको भए मुआब्जाको रकम बुझ्नको लागि कतिदिनभित्र कुन कार्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्ने हो सो समेत उल्लेख गरिदिए पछि ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि सूचना टाँस भएपछि सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डाले त्यस्तो जग्गाको कुनै किसिमले हक छोड्ने लखितको रजिष्ट्रेशन रोकका फुकुवा गर्न स्थानीय अधिकारीबाट भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डामा लेखि आएको रजिष्ट्रेशन फुकुवा गरिनेछ । १०. जग्गा प्राप्त गर्ने सूचनामा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू : दफा ९ को उपदफा (१) बमोजमि जारी हुने सूचनामा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको नमित्त देहायका कुराहरू समेत खोल्दिनु पर्छ :- । (क) सरोकारवाला व्यक्तिले मुआब्जामा दाबी गर्न आ-आफ्नो हकदेया वा भोग चलन सम्बन्धी नसिसा प्रमाण सहित नविदन गर्नका लागि कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद, । (ख) सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा लगाएको बाली वा रुख काट्न तथा त्यसमा रहेका घर, परखाल आदि भत्काई लैजान पाउने भए त्यस्तो बाली रुख घर परखाल आदि लैजान पाउने म्याद । ११. जग्गा वालाले उजुर गर्न सक्ने : (१) दफा ९ बमोजमि सूचना टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफ्नो जग्गा प्राप्त नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको कारण खोली सम्बन्धित जग्गावालाले स्थानीय अधिकारीको कार्यालय मार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । जग्गावालाले स्वीकृतिले मोहीले पक्की घर बनाएको रहेछ भने त्यस्तो घर र सो घरले चर्चेको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो मोहीले पनयिस उपदफा बमोजमि उजुर गर्न पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उजुरी उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले नरिणय गर्नु अघि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी र आवश्यक देखेमा स्थानीय अधिकारीको समेत राय बुझी नरिणय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरीको सम्बन्धमा नरिणय दनिको लागि साक्षी सरजमनि बुझ्न वा कुनै लखित कागजपत्र दाखलि गराउन परेमा यस दफा बमोजमि उजुरी सुन्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई जलिला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको उजुरीको नरिणय त्यस्तो उजुरी प्राप्त गरेको साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ । १२. जग्गा कब्जामा लनि अधिकार : (१) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजमिको सूचना जारी भएपछि दफा ११ को उपदफा (१) बमोजमिको उजुरी परेकोमा उजुरी टुङ्गो लागेपछि उजुरी नपरेकोमा उजुर गर्ने म्याद नाघे पछि जुनसुकै बखत स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित जग्गालाई कब्जामा लई जुन कार्यालय वा संस्थाको नमित्त जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कार्यालय वा संस्थालाई दिन सक्नेछ र तत्पश्चात सो जग्गालाई सम्बन्धित कामको नमित्त उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । यसरी जग्गा कब्जामा लिएपछि स्थानीय अधिकारीले सो कुराको सूचना नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै जग्गा प्राप्त गर्दा घरसमेत प्राप्त गरिएकोमा सो घर घरधनी आफै बसी आएको भए नजिले पाउने मुआब्जाको रकम निर्धारण भइसकेको भए त्यसको पचास प्रतिशत रकम नदई र मुआब्जा रकम निर्धारण भई नसकेको भए नजिले आफ्नो वासस्थान अन्यत्र सार्नको नमित्त आवश्यक पर्ने मनासबि माफकिको रकम पेशकी नदई त्यस्तो घर कब्जा लनि हुँदैन ।

१३. मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा नगदीमा दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न देहायका पदाधिकारीहरू भएको एउटा समिति रहनेछ :- । (क) प्रमुख जलिला अधिकारी, । (ख) भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकमि, । (ग) परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । प्रमुख जलिला अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन मुआब्जा निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने र केही जग्गा मात्र पर्ने व्यक्तिको हकमा बेग्लाबेग्लै मुआब्जाको दर कायम गर्न सकिनेछ । १४. जग्गा सट्टामा दिन सकिने : यस ऐन बमोजमि जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरिएको ठाउँमा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने व्यक्तिले मुआब्जा बापत जग्गा नै लनि चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजमि बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था भएको कुनै जग्गा उपलब्ध भए नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा नै सट्टामा दिन सक्नेछ । १५. गुठी जग्गाको मुआब्जा : यस ऐन बमोजमि गुठी जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. मुआब्जा निर्धारण गर्दा वचिर राख्नु पर्ने कुराहरू : (१) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको लागि प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले देहायको कुराको वचिर राख्नु पर्नेछ :- । (क) नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समय-समयमा दिएको मार्ग दर्शन, र । (ख) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र

सारनु परेबाट बेहोरनु परेको नोक्सानी । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तह र नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था बाहेक अन्य संस्थाको लागि प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा नर्धारण गर्दा मुआब्जा नर्धारण गर्ने समितिले देहायका कुराको वचार राख्नु पर्नेछ :- । (क) दफा ९ बमोजमि जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना प्रकाशति गर्दाको समयमा प्रचलति जग्गाको मोल, । (ख) जग्गामा लागेको बाली तथा घर, पर्खाल, टहरो आदिसहित जग्गा प्राप्त गरेकोमा त्यसको मोल, । (ग) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सारनु परेबाट बेहोरनु परेको नोक्सानी । १७. हकबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गर्दा नर्धारण गरिने मुआब्जा : दफा १६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको नमितित यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरिने जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजमि राख्न पाउने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भए त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा नर्धारण गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजमि पाउने मुआब्जाको अङ्क भन्दा बढी हुने छैन । १८. मुआब्जा पाउने नामावली र त्यस उपरको उजुरी : (१) दफा ९ बमोजमिको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त भएका नविदनहरूबाट मुआब्जा पाउने ठहरएका व्यक्तीहरूको नामावली तयार पारी सरोकारवाला व्यक्तीहरूको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले सूचना टाँस गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि टाँस गरिएको नामावलीमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि परेका उजुरी तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी बाहेक अरू वषियको भए केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र कनिरा लगाउनु पर्नेछ । तर त्यस्तो उजुरी तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी भएमा त्यस उपर कुनै कारबाही नगरी अदालतको अन्तमि नर्णयबाट हकद्वया कायम गरी आउने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजमि पाउने मुआब्जा दडिनेछ भन्नुआब्जा धरौट रहने कार्यालयको नाम समेत उल्लेख गरी सम्बन्धति व्यक्तिलाई सूचना दनुपर्छ । (४) तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धमा अदालतमा कारबाही चली त्यसको अन्तमि नर्णयबाट हकद्वया कायम गरी आउने व्यक्तिले त्यस्तो अन्तमि नर्णय भएको २ वर्षभित्र उपदफा (३) बमोजमि धरौटी रहेको रकम बुझी लनु पर्नेछ । सो म्याद नाघे पछि त्यस्तो धरौटी रहेको मुआब्जाको रकम लनि पाउने छैन र सो रकम सञ्चति कोषमा दाखलि हुनेछ । १९. मुआब्जा नर्धारण भएपछि सूचना गर्ने : मुआब्जा नर्धारण गर्ने समितिले मुआब्जा नर्धारण गरेपछि सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीले सो कुराको सूचना नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई दनु पर्नेछ । २०. मोहीले पाउने मुआब्जा : यस ऐन बमोजमि जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा मोहीयानी लागेको भए सो जग्गा बापत दडिने मुआब्जाको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पचास प्रतशित रकम मोहीले पाउनेछ । तर, जग्गावालाको स्वीकृतलिई मोहीले बनाएको घर समेत प्राप्त गरिएकोमा सो घर बापतको मुआब्जा नजिले पूरै पाउनेछ । २१. मुआब्जाबाट सरकारी बाँकी कट्टा गर्न सकिने : यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वतिरण गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिसति मालपोत, कर वा अन्य कुनै सरकारी रकम असुल गर्न बाँकी रहेछ भने त्यस्तो असुल गर्न बाँकी रहेको रकम मुआब्जाबाट कट्टा गर्न सकिनेछ ।

२२. जग्गाको स्वामित्व सर्ने : दफा १२ बमोजमि जग्गा कब्जामा लएपछि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको नमितित प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकार र कुनै संस्थाको नमितित प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो संस्थामा सर्नेछ । २३. जग्गाको नामसारी र मालपोतको लगत कट्टा गर्ने : (१) दफा २२ बमोजमि नेपाल सरकार वा संस्थाको स्वामित्वमा आएको जग्गा नेपाल सरकारको लागि प्राप्त गरिएकोमा मालपोतको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गर्न र संस्थाको लागि प्राप्त गरिएकोमा त्यस्तो संस्थाको नाममा नामसारी र दाखलि खारेज गर्न स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो जग्गाको दर्ताको लगत रहेको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले पनि सो बमोजमिको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी त्यसको जानकारी स्थानीय अधिकारी र साबकि जग्गावालालाई दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लगत कट्टा गर्ने वा नामसारी गर्ने कार्य जुनसुकै मितिमा सम्पन्न भए तापनि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व सरेको मतिदिखि नै उक्त जग्गाको लगत कट्टा भएको वा नामसारी भएको माननेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै तत्काल प्रचलति कानून बमोजमि प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको माननेछ । २४. स्वामित्व सरनुभन्दा अघिको अवस्थालाई असर नपर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकार वा संस्थाको नाउँमा कुनै जग्गाको स्वामित्व सरनु भन्दा अघिल्लो दिन सम्मको साबकि जग्गावालाबाट त्यस्तो जग्गामा लागेको मालपोत वा करबापत कुनै रकम असुल उपर गर्न बाँकी रहेको भए त्यसरी जग्गाको स्वामित्व सरेपछि पनि त्यस्तो बाँकी रकम असुल उपर गर्ने कारबाही चलाउन यस दफाले बाधा पुर्याएको मानने छैन । (२) मोहीयानी लागेको कुनै जग्गा प्राप्त गरिएकोमा साबकि जग्गावालाले तत्कालीन मोहीबाट त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अघिको बक्यौता कूत असुल गर्ने कारबाही चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानने छैन । २५. वशिष परस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने वशिष अधिकार : (१) नदीले एकाएक

धार बदलेको वा कुनै दैवी परेको कारणले यातायात वा सञ्चारको साधनलाई यथावत् चालु राख्न वा धनजनको व्यापक क्षतिबाट बचाव गर्न वा अन्य कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको नमित्त वा अन्य कुनै असाधारण अवस्था परी नेपाल सरकारले कुनै जग्गा तत्कालै प्राप्त गर्नु परेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नर्णय गरी त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्ने तर्फ कारबाही चलाउन स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिनु सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामको नमित्त प्राप्त गर्नु पर्ने जग्गाको सम्बन्धमा दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरूमध्ये उपलब्ध भएसम्मका कुराहरू खुलाई सरोकारवाला व्यक्तहरूको जानकारीको लागि सूचना जारी गर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा सरोकारवाला व्यक्तहरूले शीघ्रशीघ्र जानकारी पाउन सक्ने भन्ने स्थानीय अधिकारीले उपयुक्त ठहराएको तरीकाबाट जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएपछि जुनसुकै बखत स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएकै मतिदिखि त्यस्तो जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुन जानेछ । (४) यस दफाबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गामा लागेको वाली तथा रुख र त्यसमा बनेको घर, पर्खाल आदि समेत प्राप्त गरिने भएमा त्यसबाट सरोकारवाला व्यक्तले क्षतिपूर्ति पाउनेछ । (५) यस दफा बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जाको निर्धारण दफा १३ बमोजिमको मुआब्जा निर्धारण समितिले गर्नेछ । (६) यस दफाबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको रकममा चर्चित नबुझेकोमा बाहेक जग्गा प्राप्त गरिने भन्ने वषियमा उजुर लाग्ने छैन । (७) क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा चर्चित नबुझेने व्यक्तले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको नर्णय अन्तर्ति हुनेछ । (८) यस दफा बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मोलतोलको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा दफा २३ को कार्यवधि अपनाई स्थानीय अधिकारीले कारबाही चलाउनेछ र त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा दफा २४ को कुरा पनिलागू हुनेछ । २६. जग्गावालाको मज्जुरी भएमा रीत पुगेको माननि : नेपाल सरकारले कुनै जग्गा कुनै सार्वजनिक काममा लगाइसकेकोमा त्यस्तो जग्गा यस ऐनको रीत पुर्याई प्राप्त नगरिएको भए तापनि सम्बन्धित जग्गावालाले मज्जुरी गरेको अवस्थामा सो जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा यस ऐन बमोजिम निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसरी क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण गरिएपछि सो जग्गा यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिए सरह मानिनेछ । २७. वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि कुनै जग्गा सम्बन्धित जग्गावालासित वार्ताद्वारा प्राप्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा यस ऐनमा लेखिएको अन्य रीत पुर्याई रहनु पर्ने छैन । २८. कुटनीतिक नयिग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने : (१) वाणजिय दूतावास लगायत कुटनीतिक नयिग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको नमित्त यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिनेछ । २९. घर आदिसहितको जग्गा प्राप्त गर्दा : यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा रहेको बाली, रुख, पर्खाल, घर, आदि पुरै लडियोस भन्ने सरोकारवाला व्यक्तले नविदन गरेमा सो सबै लनि गरी कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।

३०. नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने नर्णय गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने गरी कारबाही चलाएकोमा कुनै पन अवस्थामा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने गरी नर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा सरोकारवाला व्यक्तको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना टाँसनु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले जग्गा नलनि गरी कारबाही थामे तापनि दफा ६ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही गर्दा भइसकेको नोक्सानी बापत प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले क्षतिपूर्ति दिई नसकेको भए स्थानीय अधिकारीले दफा ७ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी दिनेछ । ३१. कमाउन दिए बापत जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त नहुने : यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको कुनै जग्गालाई जग्गा प्राप्त गरिएको प्रयोजनमा नल्याएसम्म नेपाल सरकार वा संस्थाले कबुलयित गराई कसैलाई दिनु सक्नेछ । त्यसरी जग्गा कमाएको नाताले जग्गा कमाउने व्यक्तलाई प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त हुने छैन । ३२. स्वीकृत निलडि बनाएको घर वा लगाएको बाली जफत हुने : (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकार वा संस्थामा सरेपछि नेपाल सरकार वा संस्थाको लिखित स्वीकृत प्राप्त नगरी कसैले कुनै प्रकारको घर, टहरो, पर्खाल आदि बनाउन वा त्यस्तो जग्गा आबाद गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) को उल्लघन गरी कसैले कुनै घर, टहरो, पर्खाल आदि बनाएमा वा जग्गा आबाद गरेमा त्यसरी बनाएको घर टहरो, पर्खाल आदि वा लगाएको बालीको कुनै क्षतिपूर्ति नदिई नेपाल सरकार वा संस्थाले जफत गर्न सक्नेछ । ३३. एक कामको लागि लिएको जग्गा अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिने : नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था मात्र यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामका लागि प्राप्त गरिएको हो सोही कामका लागि आवश्यक नपरेमा वा त्यस्तो काममा प्रयोग गरेर बढी हुन आएमा त्यसरी आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गालाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले भए अन्य कुनै सार्वजनिक

काममा र त्यस्तो संस्थाले भए दफा ४ को उपदफा (१) मा तोकेका कामहरूमध्ये कुनै काममा प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३४. आवश्यक नभएको जग्गा साबकि जग्गावालालाई फर्तिा गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामका लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ३३ बमोजमि नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबकि जग्गावालालाई फर्तिा गरदिनु पर्नेछ ।

(२) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था बाहेक अरू संस्थाको लागि यस ऐनबमोजमि प्राप्त गरिएको जग्गा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि गरिएको लखित बमोजमिको काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो जग्गा साबकि जग्गावालालाई फर्तिा गरदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि वतिरण भएको मुआब्जामध्ये फर्तिा गरिने जग्गा जतिको मुआब्जाको रकम साबकि जग्गावालाले फर्तिा नबुझाएसम्म यस दफा बमोजमि जग्गा फर्तिा गरिने छैन । (४) यस दफाबमोजमि साबकि जग्गावालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुझलिई जग्गा फर्तिा गर्ने काम स्थानीय अधिकारीले गर्नेछ । (५) साबकि जग्गावालालाई जग्गा फर्तिा गरेपछि सो जग्गा नजिको नाउँमा नामसारी र दाखलि खारेज गर्नको लागि स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धति कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि उक्त कार्यालयले पननामसारी र दाखलि खारेज गरी त्यसको सूचना स्थानीय अधिकारीलाई दनु पर्नेछ । ३५. प्राप्त गरिएको जग्गा बकिरी गर्न सकनि : दफा ३४ बमोजमि फर्तिा गरिने जग्गा साबकि जग्गावालाले लनि नचाहेमा वा नजि फेला नपरेमा अरू कसैलाई बकिरी गर्न सकनिछ । ३६. तोकेको म्यादभतिर उठाई नलगेमा मालवस्तु फर्तिा गर्नु पर्ने : यस ऐनको वभिनिन दफाहरू बमोजमि कुनै जग्गामा लगाइएको बाली, रुख तथा त्यसमा बनेको घर, पर्खाल आदि उठाई लैजान पाउनेमा तोकेको म्यादभतिर त्यस्तो मालवस्तु उठाई नलगेमा ती मालवस्तु स्थानीय अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लनि सक्नेछ र त्यस्तो मालवस्तुमा सम्बन्धति मालधनीको कुनै दाबी लाग्ने छैन । ३७. तोकेको म्यादभतिर क्षतपूरतिा मुआब्जा बुझलिनु पर्ने : यस ऐनको वभिनिन दफाहरूमा क्षतपूरतिा मुआब्जा लनिको लागि तोकेको म्यादभतिर सरोकारवाला व्यक्तलिं सो रकम लनि नआएमा वा लनि मज्जुर नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो क्षतपूरतिा मुआब्जाको रकम बुझ्नको लागि तीन महिनाको अन्तमि म्याद दिई सूचना प्रकाशति गर्नुपर्नेछ । सो म्यादभतिर पनलिनि नआउने सरोकारवाला व्यक्तलिं त्यस्तो क्षतपूरतिा मुआब्जा पाउने छैन र सो क्षतपूरतिा मुआब्जाको रकम सज्चति कोषमा दाखलि गरिनेछ । ३८. स्थानीय अधिकारीले मद्दत गर्नु पर्ने : यस ऐन बमोजमि कुन काम गर्न अधिकार पाएको कुनै अधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने कुनै कामको सलिसलामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झकिएको । प्रमुख जलिला अधिकारी वा प्रहरीको मद्दत माग्न सक्नेछ र त्यसरी मद्दत मागिएकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झकिएको । प्रमुख जलिला अधिकारी तथा प्रहरीले मद्दत दनु पर्नेछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

३८क. नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको नरिणयबाट प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि जग्गा प्राप्त भएकोमा त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ । ३९. दण्ड सजाय : (१) कसैले दफा ६ बमोजमिको कुनै कारबाही गर्न लाग्दा बाधा बरीध गरी त्यस्तो काम कारबाही गर्न नदिएमा वा त्यस्तो काम कारबाही गर्न जाने व्यक्तहिरूलाई हुल हुज्जत गरेमा वा हातपात गरेमा वा त्यस्तो काम कारबाहीको सलिसलामा जडान वा खडा गरिएको कुनै उपकरणलाई तोडफोड गरेमा वा लगाएको वा बनाएको चनिह वा नक्सा मेटदिएमा वा बगिरी दिएमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा एक महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ९ बमोजमि सूचना टाँस गर्दा बाधा बरीध गरेमा वा हुल हुज्जत गरेमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । (३) दफा १२ को उपदफा (१) वा दफा २५ को उपदफा (३) बमोजमि स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लाँदि कसैले बाधा बरीध वा हुल हुज्जत गरेमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा एक महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ४०. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीहरू : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार प्रमुख जलिला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमुख जलिला अधिकारीले गरेको नरिणय उपर पैतीस दनिभतिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ४१. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ४२. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । ४३. खारेजी र बचाउ : (१) जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ अन्तर्गत कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भइरहेको काम कारबाही यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानी सो काम कारबाही चालू राख्न सकनिछ ।